

Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)

Oprogramowanie K-Tools — skrypty LISP dla ZWCAD · wersja dokumentu 1.0

§1. Definicje

- Oprogramowanie — skrypt komputerowy z rodziny K-Tools (w szczególności k-tools_profil.lsp i/lub k-tools_stal.lsp) wraz z dołączoną dokumentacją, w wersji wskazanej w potwierdzeniu zakupu.
- Licencjodawca — [IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY, ADRES, NIP — do uzupełnienia przed rozpoczęciem sprzedaży].
- Licencjobiorca — osoba lub podmiot, który nabył licencję na Oprogramowanie.
- Stanowisko — jeden komputer, na którym Oprogramowanie jest zainstalowane i używane.

§2. Udzielenie licencji

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieprzenoszalnej, bezterminowej (wieczystej) licencji na korzystanie z Oprogramowania na jednym Stanowisku. Rozszerzenie na kolejne Stanowiska wymaga dokupienia odpowiedniej liczby licencji.

§3. Zakres dozwolonego użytku

- instalacja i używanie Oprogramowania na jednym Stanowisku, w tym w działalności zawodowej i komercyjnej Licencjobiorcy;
- wykonanie kopii zapasowej na własne potrzeby;
- modyfikacja kodu wyłącznie na własny użytek Licencjobiorcy, bez prawa rozpowszechniania wersji zmodyfikowanych; modyfikacje wykonywane są na wyłączne ryzyko Licencjobiorcy i mogą uniemożliwić wsparcie techniczne.

§4. Ograniczenia

Bez pisemnej zgody Licencjodawcy zabronione jest: udostępnianie Oprogramowania osobom trzecim (odpłatnie lub nieodpłatnie), odsprzedaż, najem, użyczenie, sublicencjonowanie, publikowanie kodu w całości lub we fragmentach (w tym w internecie), a także usuwanie lub zmienianie oznaczeń autorskich i informacji o wersji.

§5. Prawa autorskie

Oprogramowanie stanowi przedmiot praw autorskich Licencjodawcy i pozostaje jego własnością. Nabycie licencji nie przenosi na Licencjobiorcę żadnych praw autorskich ani praw do znaków, nazw i oznaczeń K-Tools.

§6. Charakter narzędzia i odpowiedzialność zawodowa

Oprogramowanie jest narzędziem wspomagającym pracę projektową (automatyzacja rysowania i zestawień). Nie zastępuje wiedzy inżynierskiej ani obowiązku samodzielnej weryfikacji wyników. Wyłącznie odpowiedzialność za poprawność, kompletność i zgodność z przepisami dokumentacji projektowej sporządzonej z użyciem Oprogramowania ponosi Licencjobiorca (projektant).

§7. Gwarancja i odpowiedzialność

Oprogramowanie jest dostarczane w stanie „tak jak jest” (as-is). Licencjodawca dołoży starań, aby usuwać zgłoszone błędy, ale nie gwarantuje nieprzerwanego i bezbłędnego działania w każdej konfiguracji sprzętowo-programowej. Łączna odpowiedzialność Licencjodawcy z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do wysokości ceny zapłaconej za licencję; wyłącza się odpowiedzialność za szkody pośrednie i utracone korzyści, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Ograniczenia nie dotyczą odpowiedzialności, której nie można wyłączyć wobec konsumentów na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.

§8. Wymagania techniczne

ZWCAD 2022 lub nowszy (testowano na buildzie 22.20_2023.10.12). Eksport zestawień do Excela (komenda ZESTPRX) wymaga zainstalowanego Microsoft Excel na tym samym Stanowisku. Licencjodawca nie gwarantuje działania Oprogramowania w innych programach CAD.

§9. Aktualizacje i wsparcie

Licencja obejmuje poprawki i drobne aktualizacje w ramach zakupionej linii produktu, udostępniane według uznania Licencjodawcy. Wsparcie techniczne świadczone jest drogą e-mailową w rozsądnych terminach.

§10. Rozwiązanie licencji

W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy (w szczególności §4) licencja wygasa, a Licencjobiorca zobowiązany jest zaprzestać używania Oprogramowania i usunąć jego kopie.

§11. Postanowienia końcowe

Umowa podlega prawu polskiemu. Spory rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla Licencjodawcy, z zastrzeżeniem przepisów o właściwości sądów w sprawach konsumenckich. Jeżeli którekolwiek postanowienie okaże się nieważne, pozostałe pozostają w mocy. Instalacja lub użycie Oprogramowania oznacza akceptację niniejszych warunków.

UWAGA (usuń przed publikacją): niniejszy dokument jest szablonem przygotowanym pomocniczo i nie stanowi porady prawnej. Przed rozpoczęciem sprzedaży zweryfikuj treść z prawnikiem, uzupełnij dane Licencjodawcy w §1 oraz rozważ dopisanie postanowień konsumenckich (odstąpienie od umowy przy treściach cyfrowych, ustawa o prawach konsumenta).